



PUTUSAN
Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CHALAS KROMOTO**, bertempat tinggal di Poris Paradise 2, BB 3, Nomor 27, RT 08, RW 10, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten;
2. **DANIEL WILLIAM**, bertempat tinggal di Duta Gardenia, Blok A5, Nomor 55, RT 04, RW 08, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bernard Kaligis, Bs,BA., S.H., LL.M., Maria Paulina Andini, S.H., Emilio Fransantoso, S.H., Nadya Trie Afrilyani, S.H., Leonard Visoka, S.H., Holyka Melodione Mulia, S.H., Nitta Kandiah, S.H., Nathania Abigail Hanson, S.H., Para Advokat pada Bernard Kaligis & Associates, beralamat di Komplek Majapahit Permai, Blok B 121-123, Jalan Majapahit, Nomor 18-20, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

PT BANGUN BERKAT JAYA LESTARI, yang diwakili oleh Sadikin Susanto, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Mawar, Nomor 18, RT 04, RW 02, Kelurahan Pandurenen, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Umaternate, S.H., M.H., Adrian Rizki Ramadhan, S.H., M.H., Khairil Anwar, S.H.I., M.H., Edelisna H. Rumahorbo, S.H., Para Advokat pada *Parama & Co Law Office*, beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Nomor 2/2,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Desember 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq.

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 8-9, Kuningan,
Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang
berhak atas merek POLOPLAST + LUKISAN IDM000396709 dan merek
POLOPLASTINDO + LUKISAN IDM000520673;
3. Menyatakan bahwa Pendaftaran Merek oleh Tergugat I dan Tergugat II
atas merek "WATER POLO" + Lukisan" IDM00887409 dengan Nomor
Pengumuman BRM2035A, tanggal Pengumuman 2020-06-23, Nomor
Permohonan DID2020029779 dilakukan dengan itikad tidak baik;
4. Menyatakan Pendaftaran Merek oleh Tergugat I dan Tergugat II atas
merek "WATER POLO" + Lukisan" IDM00887409 dengan Nomor
Pengumuman BRM2035A, tanggal Pengumuman 2020-06-23, Nomor
Permohonan DID2020029779 dilakukan dengan batal demi hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Pendaftaran Merek oleh
Tergugat I dan Tergugat II atas merek "WATER POLO" + Lukisan"
IDM00887409 dengan Nomor Pengumuman BRM2035A, tanggal
Pengumuman 2020-06-23, Nomor Permohonan DID2020029779;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2023



6. Menghukum Turut Tergugat untuk menghapuskan merek “WATER POLO” + Lukisan” IDM00887409 dengan Nomor Pengumuman BRM2035A, Tanggal Pengumuman 2020-06-23, Nomor Permohonan DID2020029779 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dari Daftar Umum Merek;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhdap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Merek “POLOPLAST” dengan nomor pendaftaran DID2022018037 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terdaftar “WATERPOLO + LUKISAN” IDM000887409 milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Pelanggaran atas Hak Merek karena telah memohonkan pendaftaran Merek “POLOPLAST” dengan nomor pendaftaran DID2022018037 atas itikad tidak baik;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menolak permohonan Merek “POLOPLAST” dengan nomor pendaftaran

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2023



DID2022018037 untuk melindungi Merek Terdaftar "WATER POLO + LUKISAN" IDM000887409 milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

5. Menyatakan Merek "POLOPLAST + LUKISAN" IDM000396709 dan "POLOPLASTINDO + LUK. ORANG NAIK KUDA" IDM000520673 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak digunakan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut;
6. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menghapuskan Merek "POLOPLAST + LUKISAN" IDM000396709 dan "POLOPLASTINDO + LUK. ORANG NAIK KUDA" IDM000520673 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari Daftar Umum Merek;
7. Mengeluarkan Penetapan Sementara atas Pelanggaran Hak atas Merek yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan memerintahkan penghentian produksi kantong plastik dengan Merek "POLO PLAST" DID2021018670 yang masih dalam proses permohonan pendaftaran merek dan melakukan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut guna mencegah kerugian yang lebih besar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas merek POLOPLAST + LUKISAN IDM000396709 dan merek POLOPLASTINDO + LUKISAN IDM000520673;
3. Menyatakan bahwa Pendaftaran Merek oleh Tergugat I dan Tergugat II atas merek "WATER POLO" + Lukisan" IDM00887409 dengan Nomor Pengumuman BRM2035A, tanggal Pengumuman 2020-06-23, Nomor Permohonan DID2020029779 dilakukan dengan itikad tidak baik;
4. Menyatakan Pendaftaran Merek oleh Tergugat I dan Tergugat II atas merek "WATER POLO" + Lukisan" IDM00887409 dengan Nomor Pengumuman BRM2035A, Tanggal Pengumuman 2020-06-23, Nomor Permohonan DID2020029779 dilakukan dengan batal demi hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Pendaftaran Merek oleh Tergugat I dan Tergugat II atas merek "WATER POLO" + LUKISAN" IDM00887409 dengan Nomor Pengumuman BRM2035A, Tanggal Pengumuman 2020-06-23, Nomor Permohonan DID2020029779;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menghapuskan merek "WATER POLO" + Lukisan" IDM00887409 dengan Nomor Pengumuman BRM2035A, Tanggal Pengumuman 2020-06-23, Nomor Permohonan DID2020029779 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dari Daftar Umum Merek;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 6 Desember 2022 dengan hadirnya kuasa Para Pemohon Kasasi, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2023



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 6 Desember 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur *obscur libel*);
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Menerima jawaban Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik dan Pendaftar Pertama yang beritikad baik dari Merek "WATER POLO + LUKISAN" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah Nomor IDM000887409, untuk melindungi produk Barang dan Jasa dalam Kelas 16;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Merek "POLOPLAST" dengan nomor pendaftaran DID2022018037 milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terdaftar "WATERPOLO + LUKISAN" IDM000887409 milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran atas Hak Merek karena telah memohonkan pendaftaran Merek "POLOPLAST" dengan nomor pendaftaran DID2022018037 atas itikad tidak baik;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menolak permohonan Merek "POLOPLAST" dengan nomor pendaftaran DID2022018037 untuk melindungi Merek Terdaftar "WATER POLO + LUKISAN" IDM000887409 milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan Merek "POLOPLAST + LUKISAN" IDM000396709 dan "POLOPLASTINDO + LUK. ORANG NAIK KUDA" IDM000520673 milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak digunakan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menghapuskan Merek “POLOPLAST + LUKISAN” IDM000396709 dan “POLOPLASTINDO + LUK. ORANG NAIK KUDA” IDM000520673 milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari Daftar Umum Merek;
7. Mengeluarkan Penetapan Sementara atas Pelanggaran Hak atas Merek yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan memerintahkan penghentian produksi kantong plastik dengan Merek “POLO PLAST” DID2021018670 yang masih dalam proses permohonan pendaftaran merek dan melakukan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas Merek tersebut guna mencegah kerugian yang lebih besar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena ternyata antara kedua merek POLOPLAST + LUKISAN dan WATERPOLO + LUKISAN terdapat persamaan pada pokoknya yaitu:

- terdapat unsur dominan berupa penulisan huruf POLO pada merek POLOPLAST dan POLO PLASTINDO milik Penggugat dan penulisan WATERPOLO pada merek milik Tergugat I dan Tergugat II sama-sama dituliskan dengan menggunakan huruf kapital dengan disertai gambar

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2023



penunggang kuda berupa kesatria dengan menggunakan zirah besi dan helm tempurnya;

- adanya kemiripan bunyi ucapan pada merek kedua belah pihak karena pada merek-merek tersebut menggunakan kata POLO yang dikombinasikan dengan unsur kata lain. Disamping itu adanya penggunaan kata plast pada produk milik Tergugat I dan II yang menimbulkan kemiripan bunyi antara kedua merek tersebut.
- adanya persamaan jenis barang yang dilindungi dalam pendaftaran merek milik Penggugat maupun milik Tergugat I dan II.
- adanya persamaan kesan tampilan atas merek milik Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan kedua merek mana dalam kelas barang yang sama;

maka sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, oleh karena Merek Penggugat Konvensi telah terdaftar terlebih dahulu maka sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan terdapat itikad tidak baik dari Tergugat Konvensi dalam mendaftarkan mereknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. CHALAS KROMOTO, 2. DANIEL WILLIAM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2023



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. CHALAS KROMOTO, 2. DANIEL WILLIAM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2023